

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 156/2533

พนักงานอัยการจังหวัดเพชรบูรณ์
นายประνομหรือยศ พรหมลัทธิ กับ
พวก

โจทก์

จำเลย

นายจิตรหรือตัน แสงนก จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108, มาตรา 114

ความว่า จำเลยที่ 2 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 2 มีความผิดตามพระราชบัญญัติ
อาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ,72,72 ทวิประมวลกฎหมายอาญา มาตรา
288,80,83,90 เรียงกระทงลงโทษฐานมีอาวุธปืน จำคุก 1 ปี กระทงหนึ่ง ฐานพา
อาวุธปืน จำคุก 4 เดือนกระทงหนึ่ง กับฐานฆ่าและพยายามฆ่าผู้อื่นลงโทษฐานฆ่าผู้
อื่นอันเป็นบทหนัก จำคุก 20 ปี อีกกระทงหนึ่ง รวมจำคุกจำเลยที่ 2 ไว้ 21 ปี 4 เดือน
คำรับสารภาพของจำเลยที่ 2 ในชั้นสอบสวนเป็นการให้ความรู้แก่ศาลอันเป็น
ประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก

จำเลยที่ 2 มีกำหนด 14 ปี 2 เดือน 20 วัน

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 2 แต่ให้ชั่ง

จำเลยที่ 2 ไว้ในระหว่างฎีกา

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบ

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 2 ชั่วคราวระหว่างฎีกา ตีราคาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน และดำเนินการต่อไป

(วินัย กันนะ-ถาวร ตันตราภรณ์-ประศาสน์ ชำรงกาญจน์)

แหล่งที่มา	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
แผนก	
หมายเลขคดีแดงศาลชั้น	
ต้น	หมายเหตุ